



Einführung in das Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler, Bachelorstudierende sowie Hörer anderer Fachbereiche



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

§ 1 Was ist Recht?

Propädeutikum: Die Gewaltenteilung

Legislative

erlässt Gesetze



Exekutive

führt Gesetze aus



Judikative

legt Gesetze aus /entscheidet



§ 1 Was ist Recht?

Definitionen des Rechts

Recht aus soziologischer Perspektive

- Recht wird als **kulturelles Faktum** und **Herrschaftsinstrument** verstanden
- Außerrechtliche Faktoren wirken auf das Recht ein
- Anwendung des Rechts ist von der Beachtung sozialer Gegebenheiten abhängig (z.B. soziale Adäquanz)

Recht aus (rechts- und moral-)philosophischer Perspektive

- Recht als Verwirklichung von **Gerechtigkeit**
- **Naturrechtslehre:** Recht wird aus der menschlichen Natur abgeleitet und als das angesehen, was nach der reinen Vernunft erkennbar ist, weil es allen Menschen eigen ist. Nach einer **modifizierten Auffassung** bedarf das Naturrecht zu seiner Wirksamkeit eines Rechtssetzungsaktes der jeweiligen Volksüberzeugung, die wandelbar ist.

Recht aus ökonomischer Perspektive

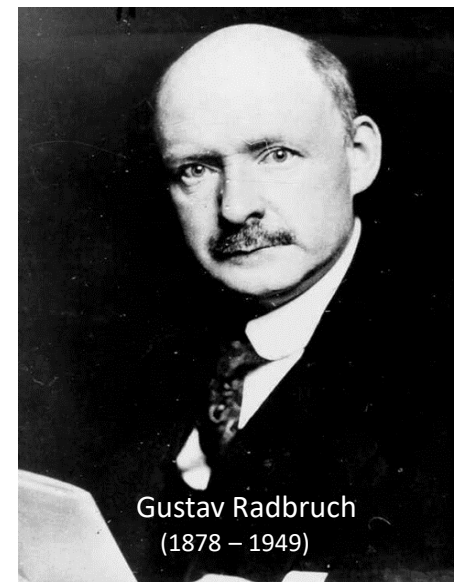
- Recht und Rechtsdurchsetzung als **institutionelle Rahmenbedingungen des Marktes**
- Recht als **Kostenfaktor** („law as price“, vgl. Siemens, VW, etc.)

§ 1 Was ist Recht?

Recht und Rechtswissenschaft

- **Rechtspositivismus** ist die Rechtslehre, die allein aus dem positiven Recht (=geschriebenes Recht und/oder allgemein anerkanntes Gewohnheitsrecht) zur Lösung von Rechtsfragen gelangt.
- **Begriffsjurisprudenz** (Paul Laband) ist eine Methode Rechtsanwendung, die die Rechtsordnung als ein geschlossenes System von Begriffen versteht, das mit logischer Deduktion ausgelegt wird
- **Reine Rechtslehre** (Kelsen)=besondere Ausprägung der Begriffsjurisprudenz auf der Grundlage mathematischen Denkens unter einer systematisch-deduktiven Methoden (*Gefahr*: Rechtsfortbildung wird behindert)
- **Freirechtslehre** (Eugen Ehrlich) hält den Richter für berechtigt, im Einzelfall frei zu entscheiden, um Besonderheiten des Falls zu würdigen (*Gefahr*: willkürliche Rechtsanwendung, daher Ablehnung der Freirechtslehre in der Rechtsprechung)
- **Interessenjurisprudenz** (Jhering, Heck, Rümelin) entscheidet im Einzelfall nach kasuistisch-empirischer Methode unter Abwägung von Interessengesichtspunkten im Einklang mit Absichten und Wertungen des Gesetzgebers (Spielräume des Gesetzgebers erlauben eine interessengelenkte Auslegung)
- **Fazit** für die Rechtsanwendung: Es ist nicht zu fragen, wie das Recht am Besten sein sollte, sondern was sein Norminhalt ist. Ausgangspunkt ist m.a.W. der Wortlaut des Gesetzes, der Spielräume enthalten kann, welche im Einzelfall (aber nicht immer!) interessengerechte Ergebnisse erlauben.

§ 1 Was ist Recht?



- **Problem: Was machen wir mit „gesetzlichem Unrecht“?**
 - Beispiele:
 - Nationalsozialismus
 - DDR-Mauerschützenfälle
- **Lösung: Radbruch'sche Formel** (nach dem Rechtslehrer und Reichsjustizminister Radbruch):
 - Recht ist kein Recht mehr, wenn „*der Widerspruch des positiven Gesetzes zur Gerechtigkeit ein so unerträgliches Maß erreicht, daß das Gesetz als ‚unrichtiges Recht‘ der Gerechtigkeit zu weichen hat. [...] wo Gerechtigkeit nicht einmal erstrebt wird, wo die Gleichheit, die den Kern der Gerechtigkeit ausmacht, bei der Setzung positiven Rechts bewußt verleugnet wurde, da ist das Gesetz nicht etwa nur ‚unrichtiges Recht‘, vielmehr entbehrt es überhaupt der Rechtsnatur.*“
- **Lösung der Gerichte** (in den Mauerschützenfällen): „Menschenrechtsfreundliche“ Auslegung des DDR-Rechts
- **Lösung des Grundgesetzes** (innerhalb seines zeitlichen und hoheitlichen Geltungsbereichs): Art. 79 Abs. 3 i.V.m. Art 1 und 20 GG: Sog. „Ewigkeitsklausel“ für den Schutz der Menschenwürde und die Wahrung der Staatstrukturprinzipien (Demokratie, Rechtsstaat, etc.)

§ 1 Was ist Recht?

Die Rechtsordnung

Die wichtigsten Rechtsquellen der deutschen Rechtsordnung

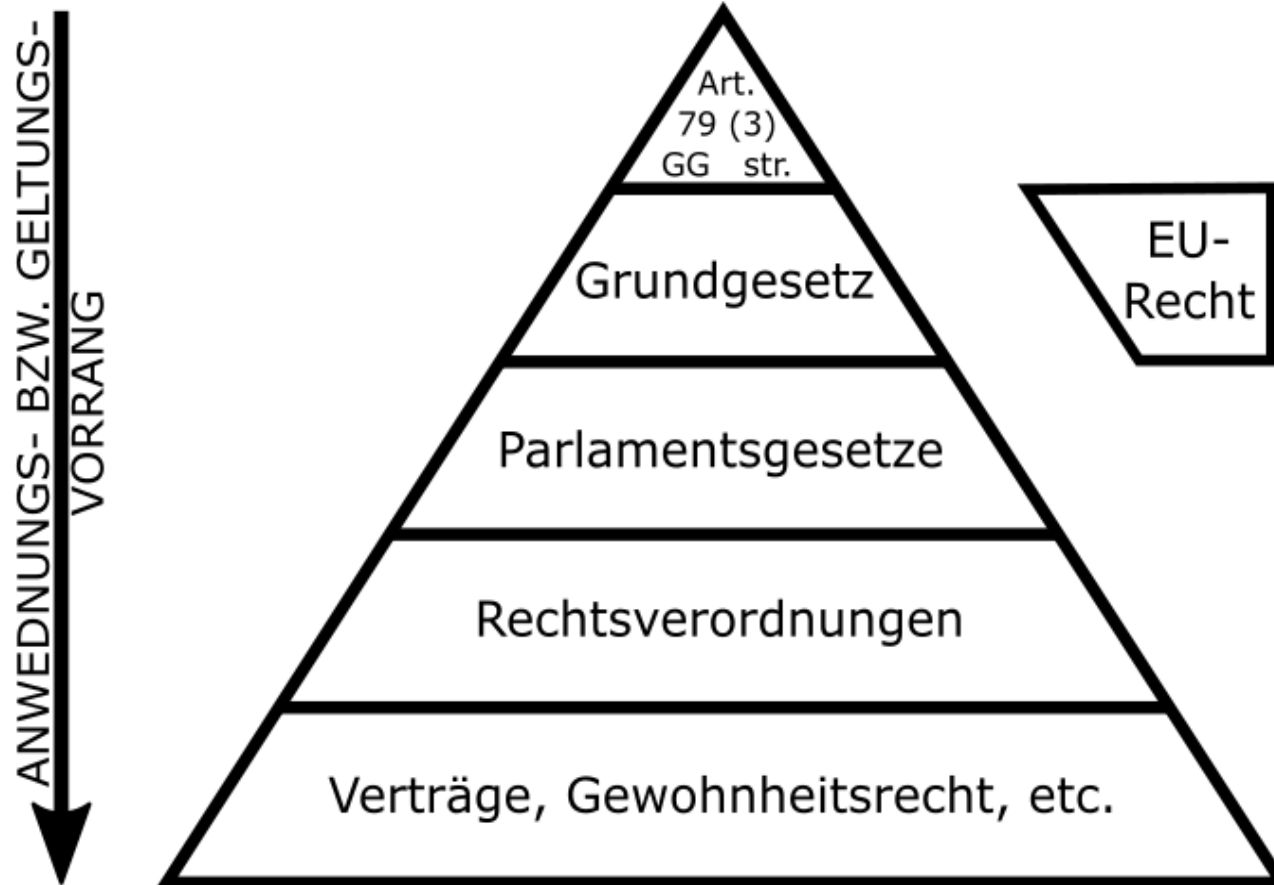
- Grundgesetz
- Unionsrecht (EU-Verträge, Richtlinien und Verordnungen der EU)
- (Deutsche) Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen
- (ungeschriebenes) Gewohnheitsrecht (Bedeutung: gering, da Gesetzgeber fast alles geregelt hat)
- Private Verträge (Kaufvertrag, Werkvertrag, Arbeitsvertrag etc.)

Was sind Gesetze?

- Gesetze im formellen Sinn: Rechtsnormen, die von der Legislative im dafür vorgeschriebenen Verfahren erlassen werden (**Parlamentsgesetze**)
- Gesetze im materiellen Sinn: Sämtliche **generell-abstrakten** (≈ allgemeingültigen) Rechtsnormen
 - (Die allermeisten) formellen Parlamentsgesetze
 - Rechtsverordnungen, Satzungen (**Exekutivrecht**)
- Beispiel für das Zusammenwirken von formellen+materiellen Gesetzen und (rein) materiellen Gesetzen: Straßenverkehrsgesetz (**StVG**=Parlamentsgesetz des Bundes) und (hierauf beruhend) die Straßenverkehrsordnung (**StVO**=Rechtsverordnung des Bundes nach Art. 80 GG)

§ 1 Was ist Recht?

Die Normhierarchie (Pyramide des Rechts)



Aktuelles (Dauer-)Problem:

- Anwendungsvorrang des Unionsrechts gegenüber nationalen Verfassungen
 - EuGH: Absoluter Vorrang des Unionsrechts
 - BVerfG: Vorrang mit Ausnahmen, insbes. Art. 79 Abs. 3 GG und Ultra Vires Doktrin (s. Wertpapierkaufprogramm [PSPP] der EZB, Europäischer Haftbefehl,)
 - Polnisches Verfassungsgericht: Prinzipieller Vorrang der nationalen Verfassung (s. Urteil v. 07.10.2021)

§ 1 Was ist Recht?

Main Take-Away

- Es gibt unterschiedliche Definitionen dessen, was „Recht“ ist
- Aus rechtswissenschaftlicher Sicht wird **Recht** überwiegend **positivistisch im Sinne der Summe aller geltenden geschriebenen Rechtsnormen und allgemein anerkannten ungeschriebenen Normen (Gewohnheitsrecht)** verstanden
- Zu den **wesentlichen Rechtsquellen** zählen in Deutschland u.a. das **Grundgesetz**, das **Unionsrecht**, sowie **(Parlaments-)Gesetze** und **Rechtsverordnungen**, zwischen denen eine „**Normhierarchie**“ besteht. Das Gewohnheitsrecht hat aufgrund der umfangreichen Regulierungen eine nur geringe Bedeutung.